

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° 002544

Tocache, 10 SEP 2024.

Vistos: La Resolución Viceministerial N° 126-2023-MINEDU,

el VIR-2024026177;

CONSIDERANDO:

Que, con VIR-2024026177, de fecha 22 de agosto del 2024, con Oficio N° 039-2024-DIEI N° 156-NH, la Directora de la I.E. N° 156, distrito de Pólvora y provincia de Tocache, remite la solicitud de licencia con goce por maternidad de la auxiliar de educación Fiorella Janina MEDINA TUMBAJULCA, adjunta el CITT N° A-290-00010085-24;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 126-2023-MINEDU de fecha 29/08/2023, Artículo 2.- Aprobar la Norma Técnica denominada "Disposiciones que regulan los procedimientos de las situaciones administrativas y otros aspectos laborales del auxiliar de educación, en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial"; la misma que en el Numeral 7.4.4 **Licencia por maternidad:** a. Es el derecho de la auxiliar de educación nombrado (a) o contratado (a) que le permite gozar de noventa y ocho (98) días calendario de descanso, distribuido en un periodo de cuarenta y nueve (49) días calendario de descanso prenatal y un periodo de cuarenta y nueve (49) días calendario de descanso postnatal. **b. Requisitos:** i. Solicitud presentada ante el director de la IE con una anticipación mínima de quince (15) días calendario antes del inicio de la licencia. El(a) auxiliar de educación contratado (a) debe presentar la solicitud al día siguiente de la adjudicación en caso la licencia coincida con el inicio del contrato docente. ii. CITT por maternidad expedido por EsSalud; o el CM en el que conste la fecha probable del parto, necesariamente validado por EsSalud. **c. Situaciones especiales:** i. En los casos de parto múltiple o recién nacido con discapacidad, el descanso postnatal adicionalmente se extenderá treinta (30) días calendario. ii. En caso de adelanto en el alumbramiento, los días del periodo de descanso prenatal no gozados se acumulan al descanso postnatal. Si el alumbramiento sucediera después de la fecha probable de parto, los días de retraso serán considerados como descanso médico por incapacidad temporal. **d. Aplazamiento del descanso prenatal:** La auxiliar de educación puede diferir parcial o totalmente el goce del descanso prenatal. Así, el número de días naturales diferidos se acumulará al periodo de descanso postnatal. **e. Requisitos:** i. Solicitud presentada ante el director de la IE hasta dos (2) meses antes de la fecha probable del parto, indicando el número de días de descanso prenatal que desea acumular al periodo de descanso postnatal. ii. CITT por maternidad expedido por EsSalud; o, CM en el que conste la fecha probable del parto, necesariamente validado por EsSalud. iii. Informe médico que certifique que la postergación del descanso prenatal no afectará a la gestante o al concebido. iv. El aplazamiento del descanso prenatal puede ser variado por razones de salud de la gestante o del concebido debido a una contingencia imprevista. v. Asimismo, la decisión de aplazamiento no requiere aceptación ni aprobación del empleador, por lo que, produce efectos desde la recepción de la solicitud. vi. La postergación del descanso prenatal, en cuanto es voluntaria, no autoriza a la auxiliar de educación gestante a variar o abstenerse del cumplimiento de sus labores habituales. vii. Este tipo de licencia se otorga dentro del plazo de vigencia del contrato de la auxiliar de educación.

Que, con Memorando N° 127-2024-GRSM/DO. UE303/RRHH, de fecha 05 de setiembre del 2024, la Responsable de Gestión de Recursos Humanos, remite la solicitud revisada de doña Fiorella Janina MEDINA TUMBAJULCA, para proyectar la resolución de licencia con goce de haber del 22.08.2024 al 27.11.2024, por 98 días, por motivo de maternidad;



002544



De conformidad con la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, Ley 31953 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, el Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial y sus modificatorias y el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por el Gobierno Regional, la Resolución Viceministerial N° 126-2023-MINEDU;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- CONCEDER, licencia con goce de remuneración a la trabajadora que a continuación se indica:

APELLIDOS Y NOMBRES / CODIGO MODULAR	MOTIVO DE LICENCIA	DIAS DE LICENCIA				VIGENCIA	CARGO CENTRO TRABAJO	LUGAR, DISTRITO Y PROV.
		CON GOCE		S/ G	TO TAL			
		G/I	ES SALUD					
MEDINA TUMBAJULCA, Fiorella Janina DNI N° 45342796 VIR-2024026177	Enfermedad CITT N° A-290-00010085-24	-	98	-	98	Del 22.08.2024 al 27.11.2024	Auxiliar de Educación de la I.E. N° 156	Nuevo Horizonte, Pólvora - Tocache

ARTICULO 2.- AFÉCTESE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo al Texto Único Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone la Ley 31953 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.

ARTICULO 3.-ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a la administrada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese

[Firma manuscrita]

Dra. ISELA SIERRALTA PINEDO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/RGRR.HH.
SVTM/TA